

Quito, D

ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR

No. de trámite:

481992

Fecha recepción: 2026-06-02 13:10

No. de referencia:

2026_001_AN_VA

Fecha documento: 2026-06-02

Remitente:

Byron Gustavo Valdivieso Andrade

bgva2005@yahoo.com

Revise el estado de su documento
con el usuario 1707002786 en:

<http://dta.asambleanacional.gob.ec>

OFICIO: 9 Páginas

SIN ANEXOS

Oficio: 2026_001_AN_VA

Señor

Niels Olsen (ADN)

Presidente de la Asamblea Nacional

Señor

Juan José Reyes (ADN)

Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte

Señora

Diana Blacio (ADN)

Vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte

Señores Asambleístas:

Anabella Azín (ADN), Andrés Guschmer (ADN), Anthony Becerra (ADN), Fabricio Tamayo (ADN), Victoria Desintonio (RC)

Miembros de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte

Asamblea Nacional del Ecuador

Presentes.-

De mi consideración:

El motivo de este documento es dirigirme a ustedes de manera urgente con el propósito de solicitar formalmente que la Asamblea Nacional, y en especial la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte que ustedes integran y lideran, incorpore de manera prioritaria y explícita el mecanismo legal de las "Voluntades Anticipadas" dentro del marco de la Ley de Eutanasia que se encuentra actualmente en debate.

Desde noviembre de 2024, he venido impulsando un constante proceso de exigencia ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional del Ecuador. La urgencia radica en solventar un vacío legal crítico: la necesidad imperiosa de que los ciudadanos ecuatorianos contemos con un instrumento normativo claro y vinculante que regule lo que doctrinariamente se conoce como **Declaración de Instrucciones Previas o Testamento Vital**.

Las **Voluntades Anticipadas** constituyen un acto legal a través del cual una persona en pleno uso de sus facultades mentales y salud expresa de forma libre, consciente y voluntaria sus decisiones sobre las intervenciones médicas que desea o no recibir en el futuro, previendo la posibilidad de llegar a encontrarse en un estado de incapacidad irreversible que le **impida manifestar su voluntad** en ese momento específico.

I. SUSTENTO Y MARCO JURÍDICO APLICABLE

La urgencia de incorporar este mecanismo se fundamenta firmemente en el bloque de constitucionalidad vigente en la República del Ecuador y en los precedentes vinculantes de la máxima magistratura del país:

- **Sentencia No. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional (Caso Paola Roldán):** Al despenalizar la eutanasia activa voluntaria, la Corte abrió el umbral a la muerte digna. No obstante, al no legislarse específicamente sobre la manifestación diferida de la voluntad, se excluye de forma discriminatoria a aquellos ciudadanos que, debido a un accidente súbito o trauma neurológico irreversible, pierden de inmediato la capacidad de consentir

de manera presente, desnaturalizando el espíritu protector de la sentencia.

- **Constitución de la República del Ecuador (Art. 66, numerales 2 y 10):** Se reconoce y garantiza el derecho a una vida digna y el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y su salud. La falta de un reglamento de voluntades anticipadas coarta de forma directa el ejercicio del derecho a la autodeterminación del paciente.
- **Ley Orgánica de Salud (Art. 7):** Determina el derecho de los pacientes a recibir información adecuada y a dar su consentimiento informado. Las voluntades anticipadas extienden este derecho fundamental a la esfera de la prevención legal a futuro.
- **Principio de Progresividad de Derechos (Art. 11.8 de la Constitución):** El Estado tiene la obligación de desarrollar de manera progresiva los derechos constitucionales. El no proveer un canal legal para el registro del testamento vital configura una omisión normativa violatoria de este mandato.

II. IMPACTO SOCIAL Y NECESIDAD DE SEGURIDAD JURÍDICA

La omisión legal en la que actualmente incurren los entes rectores del sistema de salud genera graves consecuencias biológicas, emocionales y jurídicas en la sociedad civil ecuatoriana:

- **Indefensión y vulneración de la Autonomía:** El ciudadano que hoy se encuentra sano carece de certeza legal sobre si sus decisiones de no someterse a encarnizamiento terapéutico o de solicitar una muerte digna serán respetadas por el cuerpo médico clínico si llega a perder sus facultades de comunicación.
- **Vulneración del Principio de Certeza y Seguridad Jurídica:** Sin un registro nacional unificado de voluntades anticipadas adscrito al Ministerio de Salud Pública, los profesionales de la salud se enfrentan al temor de represalias legales o sanciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP), paralizando la atención bioética por falta de un protocolo legalmente vinculante.
- **Traslado de la Carga Emocional y Conflicto Familiar:** Al no existir una declaración formal del causante, la responsabilidad de tomar decisiones límite recae sobre sus cónyuges o familiares directos. Esto provoca disputas en el núcleo familiar, litigios internos y graves crisis de conciencia o culpa que el Estado tiene la obligación social de prevenir mediante la ley.
- **Judicialización Innecesaria de la Salud:** La falta de este instrumento forzará a las familias a activar garantías jurisdiccionales (acciones de protección o medidas cautelares) ante los jueces de primer nivel para poder aplicar la desconexión o la eutanasia despenalizada, congestionando el sistema de justicia y prolongando la agonía del enfermo de forma cruel e inhumana.

III. REQUISITOS OPERATIVOS INDISPENSABLES PARA LA LEY: INFRAESTRUCTURA Y VINCULATORIEDAD REGISTRAL

Para asegurar que este mecanismo no se convierta en una mera declaración lírica sin aplicabilidad real, es imperioso que la Ley de Eutanasia contemple de forma taxativa la estructura operativa, tecnológica y administrativa que lo viabilice. Por tanto, se solicita incluir normativamente las siguientes obligaciones:

1. **Base de Datos Nacional Obligatoria a cargo del MSP:** Se debe disponer explícitamente

la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública de implementar, administrar y actualizar permanentemente una base de datos nacional, centralizada y unificada de Voluntades Anticipadas, garantizando la seguridad, confidencialidad y la indexación inequívoca con la identidad de cada ciudadano mediante su número de cédula.

2. **Protocolos Claros de Acceso Inmediato:** La ley debe estipular de manera precisa los procesos expeditos mediante los cuales el personal médico autorizado y las instituciones del Sistema Nacional de Salud (público y privado) consultarán de forma inmediata y en tiempo real esta base de datos ante situaciones de emergencia o incapacidad del paciente.
3. **Obligatoriedad de Ejecución y Activación Automatizada:** Se debe normar que una vez constatado el estado médico crítico previsto por el otorgante y verificada la existencia de su declaración en la base de datos, el protocolo de voluntades anticipadas se pondrá en acción de forma obligatoria e inmediata por el equipo médico, sin necesidad de autorizaciones judiciales ulteriores ni supeditación al arbitrio de terceros.
4. **Interoperabilidad con el Registro Civil (Inclusión en la Cédula de Identidad):** Al igual que ocurre con la manifestación sobre la donación de órganos, se debe ordenar de manera vinculante a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación la integración de un campo explícito en la Cédula de Identidad (CI) donde conste de forma clara si el ciudadano ha suscrito una Declaración de Voluntades Anticipadas. Esto servirá como un mecanismo de alerta temprana e inequívoca para los servicios de emergencia y el sistema hospitalario nacional.

IV. CRÓNICA DE LA OMISIÓN ADMINISTRATIVA

Para constancia de este órgano legislativo, las respuestas formales obtenidas de las entidades de control demuestran una sistemática evasión de competencias que perpetúa este vacío legal:

- **Ministerio de Salud Pública (MSP):** Han argumentado la existencia de meros borradores técnicos y la contratación de consultorías externas (inclusive con universidades privadas donde ejercen la docencia los mismos funcionarios del área técnica). Sin embargo, la postura formal del área jurídica de esta cartera de Estado determina que *no existe normativa legal al respecto y que no es su responsabilidad directa solicitar o trabajar sobre la misma*, derivando la competencia de manera indebida a la Defensoría del Pueblo.
- **Defensoría del Pueblo:** A pesar de haberse comprometido formalmente a estructurar un documento normativo definitivo al respecto, ha transcurrido más de un año sin que exista un texto concreto, dejando el caso en una evidente situación de abandono administrativo y desatención a los derechos del ciudadano.
- **Corte Constitucional:** Ha limitado su campo de acción exclusivamente al análisis y seguimiento del estricto cumplimiento de la sentencia dictada en el caso de la señora Paola Roldán, sin compeler directamente al legislativo o al ejecutivo a resolver los casos de consentimiento anticipado en personas sanas. Y hasta la fecha SIN DAR NINGUNA RESPUESTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA ANTES INDICADA.

V. INTERACCIÓN CON MSP – DP - CC

- Para: Jimmy Daniel Martin Delgado
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: SOLICITUD DE REUNIÓN PARA CONVERSAR LOS SIGUIENTES TEMAS: 1) NECESIDAD QUE EL ECUADOR CUENTE CON EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS.
Fecha Documento: 2025-07-31 11:20:58 (GMT-5)

Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-11104-E

No. Referencia: VOLANR-20250731-006

Estado: Archivado

- Para: Martha Janeth Ramos Guamán
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: SOLICITA SE COORDINAR CON LA FUNCIONARIA MARTHA RAMOS GUAMÁN UNA REUNIÓN PARA QUE SE ENTREGUE INFORME DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2025, RESPECTO A SOLICITUD DE EUTANASIA, ASÍ MISMO UN DOCUMENTO NORMATIVO.
Fecha Documento: 2025-06-24 12:48:29 (GMT-5)
Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-8851-E
No. Referencia: DSAMS_005
Estado: Archivado
- Para: Fausto Edvin Cruz Llumiquinga
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: SOLICITA SE COORDINAR CON LA FUNCIONARIA MARTHA RAMOS GUAMÁN UNA REUNIÓN PARA QUE SE ENTREGUE INFORME DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2025, RESPECTO A SOLICITUD DE EUTANASIA, ASÍ MISMO UN DOCUMENTO NORMATIVO.
Fecha Documento: 2025-06-24 12:48:29 (GMT-5)
Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-8851-E
No. Referencia: DSAMS_005
Estado: Archivado
- Para: Juan Bernardo Sánchez Jara
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: SOLICITA SE COORDINAR CON LA FUNCIONARIA MARTHA RAMOS GUAMÁN UNA REUNIÓN PARA QUE SE ENTREGUE INFORME DE ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2025, RESPECTO A SOLICITUD DE EUTANASIA, ASÍ MISMO UN DOCUMENTO NORMATIVO.
Fecha Documento: 2025-06-24 12:48:29 (GMT-5)
Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-8851-E
No. Referencia: DSAMS_005
Estado: Archivado
- Para: Edgar José Lama Von Buchwald
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: PONE EN CONOCIMIENTO QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA DADO NINGUNA RESPUESTA AL TRAMITE No. MSP-DGDAU-GIAU-2025-1466-E, INGRESADO EL 31 DE ENERO DE 2025, RESPECTO A LA LEY DE EUTANASIA.
Fecha Documento: 2025-03-17 13:03:36 (GMT-5)
Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-3762-E
No. Referencia: DSAMS-004
Estado: Archivado
- Para: Manuel Estuardo Solano Moreno
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.
Fecha Documento: 2025-03-17 12:29:54 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0388-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-011
Estado: Archivado
- Para: César Marcel Córdova Valverde

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO BYRON VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.

Fecha Documento: 2025-03-17 12:29:54 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0388-E

No. Referencia: OFICIO-DSA-011

Estado: Archivado

- Para: Edgar José Lama Von Buchwald

Institución: Ministerio de Salud Pública

Asunto: SOLICITA DAR RESPUESTA RESPECTO A LA EUTANASIA, SOLICITADA MEDIANTE TRÁMITE MSP-DGDAU-2024-17368-E DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Fecha Documento: 2025-02-28 12:07:39 (GMT-5)

Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-3105-E

No. Referencia: EUTANASIA

Estado: Archivado

- Para: Miguel Ángel Chimborazo Gaón

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE

Fecha Documento: 2025-02-24 12:42:58 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0256-E

No. Referencia: OFICIO-DSA-010

Estado: En Trámite

- Para: César Marcel Córdova Valverde

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE

Fecha Documento: 2025-02-24 12:42:58 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0256-E

No. Referencia: OFICIO-DSA-010

Estado: Archivado

- Para: Miguel Ángel Chimborazo Gaón

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE

Fecha Documento: 2025-02-24 12:31:33 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0255-E

Estado: En Trámite

- Para: Manuel Estuardo Solano Moreno

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE

Fecha Documento: 2025-02-24 12:31:33 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0255-E

Estado: Archivado

- Para: César Marcel Córdova Valverde

Institución: Defensoría del Pueblo

Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE

Fecha Documento: 2025-02-24 12:31:33 (GMT-5)

Número Documento: DPE-DGD-2025-0255-E

Estado: Archivado

- Para: Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño
Institución: Ministerio de Salud Pública
Asunto: SOLICITA SE ABSUELVA LA SIGUIENTE CONSULTA: 1.- ¿CUÁL ES LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA ENVIADA QUE DEBE LLENAR A FIN DE QUE AHORA QUE ESTA SANO, CONSCIENTE Y EN MIS 5 SENTIDOS, SI A FUTURO ME ENCONTRARA EN UNA SITUACIÓN EN QUE NO TENGA CONOCIMIENTO Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA ACCESO A LA EUTANASIA SE CUMPLA SU VOLUNTAD
Fecha Documento: 2025-01-31 12:57:45 (GMT-5)
Número Documento: MSP-DGDAU-GIAU-2025-1466-E
No. Referencia: CONSULTA-REQUISITOS-EUTANASIA
Estado: Archivado
- Para: César Marcel Córdova Valverde
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha Documento: 2025-01-31 12:35:48 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0141-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-008
Estado: Archivado
- Para: César Marcel Córdova Valverde
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.
Fecha Documento: 2025-01-31 12:12:40 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0140-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-007
Estado: Archivado
- Para: César Marcel Córdova Valverde
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: SOLICITA AUDIENCIA
Fecha Documento: 2025-01-31 12:08:04 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0139-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-006
Estado: Archivado
- Para: Marcelo Xavier Dávila Medina
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON GUSTAVO VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.
Fecha Documento: 2025-01-31 12:03:47 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0138-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-005
Estado: Archivado
- Para: Miguel Ángel Chimborazo Gaón
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON GUSTAVO VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.
Fecha Documento: 2025-01-31 12:03:47 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0138-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-005
Estado: En Trámite

- Para: César Marcel Córdova Valverde
Institución: Defensoría del Pueblo
Asunto: REMITO DOCUMENTO SUSCRITO POR EL SEÑOR BYRON GUSTAVO VALDIVIESO ANDRADE, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISPOSICIÓN PERTINENTE.
Fecha Documento: 2025-01-31 12:03:47 (GMT-5)
Número Documento: DPE-DGD-2025-0138-E
No. Referencia: OFICIO-DSA-005
Estado: En Trámite

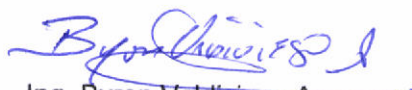
VI. PETICIÓN CONCRETA

Por lo expuesto, acudo ante la Asamblea Nacional como el órgano legislativo legítimo del Estado ecuatoriano. Les solicito de la manera más formal y respetuosa que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y aprovechando el desarrollo técnico de la Ley de Eutanasia, se articulen los artículos, disposiciones o reformas legales necesarias para asegurar que todo ciudadano ecuatoriano tenga garantizado el derecho a definir su futuro médico de forma anticipada, junto con el andamiaje técnico-registral e interoperable que obligue a su cumplimiento efectivo.

Para constancia de la dilación institucional mencionada, adjunto a este oficio el listado cronológico de los trámites presentados ante el Ministerio de Salud Pública, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo respecto a este tema.

Agradeciendo de antemano su atención a este pedido que atañe a la dignidad de todos los ciudadanos, quedo a su entera disposición.

Atentamente,



Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid